



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002158

Tocache, 27 JUN 2024



Visto, el Expediente contiene: Resolución N° 05 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 02.03.2017, corresponde a la sentencia; Resolución N° 09 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidaciones y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí de fecha 18.09.2017; Resolución N° 19 de fecha 07.11.2023 que resuelve nula la RJ N° 000510-2021-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia de vista; Resolución Directoral Regional N° 0374-2024-GRSM/DRE, de fecha 19.02.2024; Nota Informativa N° 043-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 09.04.2024; Memorando N° 0504-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 12.04.2024; Informe escalafonario N° 00393-2024-UGEL de fecha 08.05.2024; Carta N° 069-2024-TCC de fecha 12.06.2024 que remite la liquidación judicial, Nota de Coordinación N° 272-2024-GRSM/DRE-UGEL-T-UGA/RRHH de fecha 12.06.2024 que remite la liquidación judicial y el Memorando N° 0986-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 13.06.2024 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% a favor de **FELIX RUBEN SALGUERO CONTRERAS** con **DNI N° 00962512**, en un total de sesenta y cinco (65) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);"



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002158



Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;



Que, con Resolución Jefatural N° 000510-2021-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 09 de diciembre de 2021, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 05 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 09 (sentencia de vista) de fecha 18 de setiembre del 2017, recaído en el expediente judicial N° **00076-2016-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **FELIX RUBEN SALGUERO CONTRERAS**, por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, desde **01.11.1991 hasta 25.11.2012**, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 13,980.71**;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0374-2024-GRSM/DRE de fecha 19 de febrero del 2024, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000510-2021-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 09 de diciembre de 2021, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 13,980.71** soles a favor de **FELIX RUBEN SALGUERO CONTRERAS**, docente nombrado, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 17 de fecha 07 de noviembre del 2023, recaído en el expediente judicial N° **00076-2016-0-2209-JM-CI-01**; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Noveno considerando de la Resolución Judicial N° 17 de fecha 07 de noviembre del 2023, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando las asignación y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000510-2021-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 09 de diciembre de 2021, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, DS N° 021, DifPensi, DU N° 073, DU. N° 011, DS N° 065;

Que, de acuerdo al Informe Escalafonario N° 00393-2024 emitido por la UGEL Tocache de fecha 08 de mayo del 2024, **FELIX RUBEN**



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002158



SALGUERO CONTRERAS, actualmente el profesor es retirado de la UGEL; por lo que el Juzgado Mixto Sede Tocache dispone en la sentencia de vista Resolución N° 09 de fecha 18 de setiembre del 2017, los reintegros de su bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, se liquidaran efectuándose observancia estrictamente los periodos laborales consignados en la ficha escalafonaria y los que puedan verificarse con otros instrumentos idóneos; según el informe escalafonario indicado se desprende los periodos para el cálculo como nombrada desde el **01.11.1991 hasta 25.11.2012**, lo que se calculará sobre la base de su **REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA)**;

Que, mediante Memorando N° 0504-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 12 de abril del 2024, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, elabora la Liquidación Judicial de Preparación de Clases y Evaluación 30% del servidor de **FELIX RUBEN SALGUERO CONTRERAS** en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 64/100 SOLES (S/ 73,488.64)**, como se detalla a continuación:



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002158



DECRETOS X AÑO	TIPO II.EE	PERIODO	Cant. Meses	NIVEL	HORAS	CONDICION LABORAL	MONTO	
TOTAL							73488.64	
D.S. 261 NOV.91 - DIC 91 (2MESES)	2	RURAL	2	E	40	NOMBRADO	10.35	10.35
D.S.021 ENE 92 - JUL 92 (7 MESES)	7	RURAL	7	E	40	NOMBRADO	43.26	43.26
Ley 25671 AGO 92 - ABRIL 93 (9 MESES)	9	RURAL	9	E	40	NOMBRADO	217.62	217.62
D.S. 081 MAY 93 - MAR 94 (11 MESES)	11	RURAL	11	E	40	NOMBRADO	760.98	760.98
D.S.019 ABR 94 - SET 94 (6 MESES)	6	RURAL	6	E	40	NOMBRADO	577.08	577.08
D.U. 080 OCT.94 - JUL 95 (10 MESES)	10	RURAL	10	E	40	NOMBRADO	1288.80	1288.80
Ley 26504 Ago 95 - oct 96 (15 MESES)	15	RURAL	15	E	40	NOMBRADO	2023.74	2023.74
D.U. 090 Nov.96 - jul 97 (09 MESES)	9	RURAL	9	E	40	NOMBRADO	1497.84	1497.84
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	RURAL	20	E	40	NOMBRADO	4089.81	4089.81
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	RURAL	1	E	40	NOMBRADO	250.47	7263.69
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	RURAL	28	II	40	NOMBRADO	8232.90	8526.93
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	RURAL	20	II	40	NOMBRADO	6180.34	6180.34
D.S. 065, D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	RURAL	12	II	40	NOMBRADO	4068.20	4068.20
D.S. 056 May 04 - jul 04 (03 MESES)	3	RURAL	3	II	40	NOMBRADO	1080.05	1080.05
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	RURAL	9	II	40	NOMBRADO	3361.65	3361.65
D.S. 050 1er tramo May 05 - ago 05 (04 MESES)	4	RURAL	4	II	40	NOMBRADO	1578.07	1578.07
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	RURAL	8	II	40	NOMBRADO	3228.14	3228.14
D.S. 081 1er tramo May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4	RURAL	4	II	40	NOMBRADO	1698.07	1698.07
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	RURAL	75	II	40	NOMBRADO	33301.27	33301.27

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de don **FELIX RUBEN SALGUERO CONTRERAS** con DNI N° **00962512**, profesor es retirado de la UGEL, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total integra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 05 (sentencia) de fecha 02 de marzo del 2017 y Resolución N° 17 de fecha 07 de noviembre del 2023, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, como a continuación se indica:



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002158



N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
0374-2024	00076-2016-0-2209-JM-CI-01	SALGUERO CONTRERAS FELIX RUBEN	a) 01.11.1991 al 25.11.2012 (como nombrado)	S/ 73,488.64



ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaria General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Roni Coral Vargas

DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH

